



## Nr. 111 Kabinettsitzung vom 29. März 1923, 10 Uhr

R 43 I/1383 , Bl. 99 f.

Anwesend: v. Rosenberg, Hermes, Becker, Brauns, Heinze, Luther; StS Hamm, Stieler, Teucke, Schulz, Müller, Walther, Trendelenburg; General v. Seeckt; MinDir. Meissner, Heilbron, Hoffmann, v. Brandt; MinR Wever, Kempner, Reichardt, Koenigs; Bgm. Schmid; Protokoll: ORegR Offermann <sup>1</sup>

Beginn: 10:00

### [Tagesordnung]

- 1) *Ruhrangelegenheiten.*
- 2) *Entwurf einer Verordnung gegen die unerlaubte Zahlung von Beförderungsgebühren und Verkehrsabgaben.*
- 3) *Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung aufgrund des Notgesetzes (Schutz der Finanzen und der Währung).*
- 4) *Preisfestsetzung für das 6. Sechstel der Getreideumlage.*
- 5) *Grundsätzliche Frage betreffend Verhandlungen mit dem Stickstoffsyndikat (Ausfuhrgenehmigung? Ankauf eines Lagerbestandes?).*
- 6) *Außerhalb der Tagesordnung: Zahlung von durch die Besatzung auferlegten Geldstrafen.*

### 1) *Ruhrangelegenheiten.* <sup>2</sup>

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß bisher oberster Grundsatz der im Ruhrgebiet anzuwendenden Taktik gewesen sei, keine französischen oder belgischen Behörden in irgendeiner Form in Anspruch zu nehmen. Nun verlange die Besatzung die Abstempelung der Schiffsmanifeste. Es sei dies eine reine Formalität, von deren Erfüllung unter Umständen die Aufrechterhaltung der Betriebe abhängig sei.

Nach längerer Aussprache faßte das Kabinett einen Beschluß dahin, daß die Regierung nicht in der Lage sei, an den bisherigen Richtlinien irgend etwas zu ändern. In Ausnahmefällen sollen die lokalen Stellen Entscheidung treffen. Eine Zentralisierung in Berlin solle nicht stattfinden.

<sup>1</sup> Außer diesem Protokoll findet sich ein ausführliches Protokoll über P. 1 der TO (Dok. Nr. 112), das wahrscheinlich auf dem Stenogramm Offermanns beruht; es führt im Gegensatz zu diesem Protokoll in der Anwesenheitsliste nicht auf: Hermes, Heinze; Müller; Heilbron, v. Brandt; sämtliche MinR; Schmid und Offermann; ist darin also offenbar unvollständig.

<sup>2</sup> S. zu diesem Punkt das sehr viel ausführlichere Protokoll, abgedruckt als Dok. Nr. 112.

## 2) Entwurf einer Verordnung gegen die unerlaubte Zahlung von Beförderungsgebühren und Verkehrsabgaben.

Das Kabinett stimmte der vom Herrn Reichsverkehrsminister mit Schreiben vom 27. März 1923 vorgelegten Verordnung zu<sup>3</sup>.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stellte fest, daß sein Ressort bisher nicht beteiligt gewesen sei und daß er nicht in der Lage sei, der Vorlage zuzustimmen, zumal das Reichsverkehrsministerium keine bestimmte Erklärung dahin abgeben könne, daß die Zufuhr der Lebensmittel auch im Falle einer vollständigen Lahmlegung des Eisenbahnbetriebes gesichert sei<sup>4</sup>.

## 3) Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf einer Verordnung aufgrund des Notgesetzes (Schutz der Finanzen und der Währung).

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> In seinem Schreiben an StS Hamm teilte der RVM mit, er hätte den VO-Entwurf bereits dem RFM, RWiM und RJM „mit der Bitte um Stellungnahme zugehen lassen. Bisher sind mir Bedenken von diesen Seiten nicht zugegangen. Die Angelegenheit ist äußerst dringend angesichts der von den Franzosen und Belgiern jetzt verfolgten Politik, mit Einführung der ‚Regie‘ auch die Bedienung des Zivilverkehrs zu übernehmen. Auf das bis jetzt musterhaft im Kampfe ausharrende deutsche Eisenbahnpersonal würde es sehr ungünstig einwirken, wenn das deutsche Publikum den Lockungen der Gegner folgen sollte.“ (R 43 I/212, Bl. 196 f.). Der mit diesem Schreiben zugleich übersandte VO-Entwurf stellt nicht nur die Zahlung von Fahr-, Fracht- und Nebengebühren an die frz.-belg. Eisenbahnverwaltung unter Strafe, er verbietet auch der Schifffahrt die Zahlung irgendwelcher Gebühren an die Besatzungsmächte.

<sup>4</sup> Der VO-Entwurf gelangt als Drucks. Nr. 129 am 5. 4. an den RR, dessen Rechtsausschuß am 18. 4. darüber berät und die RReg. bittet, sich schriftlich zu folgenden Fragen des hess. Vertreters zu äußern: „1. Hält die RReg. auch angesichts der neuerdings verschärften Maßnahmen der Franzosen und Belgier (insbesondere Kontrollierung auch des Ersatztransportverkehrs und Eingriffe in die Freiheit der Schifffahrt, auch der niederländischen) die Weiterführung ihrer bisherigen, jede direkte oder indirekte Mitwirkung oder Anerkennung deutscherseits ausschließende Politik für notwendig und durchführbar? 2. Ist bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung des VO-Entwurfs nicht doch eine Trennung zwischen Personen- und Güterverkehr oder wenigstens eine gewisse Milderung hinsichtlich des ersten möglich? Um die Angelegenheit im RR weiter betreiben zu können, bitte ich [RVM] möglichst bald eine Entscheidung bezüglich der Frage zu 1 herbeiführen zu wollen. Die Frage zu 2 müßte ich vom Standpunkt meines Ressorts aus verneinend beantworten.“ (Schreiben des RVM an die Rkei vom 20. 4. in R 43 I/212, Bl. 314). Eine Ressortbesprechung dieser Frage hält StS Stieler für unzweckmäßig, da es sich „um eine ausschließlich politische Frage“ handle, die „unter den Ministern persönlich geklärt werden müsse.“ (Vermerk Offermanns vom 27. 4. in R 43 I/212, Bl. 318). Auf der Kabinettsvorlage vermerkte Kempner: „Es handelt sich um die Frage, ob angesichts der verschärften Maßnahmen der Gegner der deutsche Widerstand in gleicher Schärfe aufrechterhalten werden kann. Mir fehlen im einzelnen die Kenntnisse der Lage im Einbruchsbereich, um ein sicheres Urteil zu haben. Grundsätzlich halte ich jedes Abbröckeln des Widerstandes für bedenklich. Ich glaube, daß solches Abbröckeln gefördert wird, wenn die RReg. selbst in der Schärfe ihres Widerstandes nachläßt. Deshalb würde ich die Frage zu 1) bejahen, die Frage zu 2) verneinen.“ (R 43 I/212, Bl. 310). Am 2. und 4. Mai wird dieser Punkt jeweils von der TO der Kabinettsitzung abgesetzt. Die VO wird nicht erlassen.

<sup>5</sup> Dieser VO-Entwurf ergänzt die VO vom 16.3.23 (RGBl. I, S. 188; s. auch Dok. Nr. 96, Anm. 1) durch die Bestimmung in § 1: „Es ist verboten, Waren zu liefern oder sonstige Leistungen zu bewirken, wenn bekannt ist oder den Umständen nach angenommen werden muß, daß sie unter Mitwirkung von Dienststellen der an der Ruhrbesetzung beteiligten Mächte oder anderer nach den deutschen Vorschriften nicht zuständigen Stellen dem Besteller oder einem sonstigen Empfänger zugeführt werden sollen. Ebenso ist es verboten, Handlungen vorzunehmen, die solche Lieferungen oder sonstige Leistungen vorzubereiten oder zu fördern geeignet sind, insbesondere Anzeigen an Dienststellen der in Abs. 1 bezeichneten Art zu erstatten.“ (RGBl. I, S. 234; veröffentlicht unter dem 29.3.23). Am 23. 3. hatte sich das Präsidium des RdI in einer Besprechung mit Regierungsvertretern „fast einstimmig“ dafür ausgesprochen, „daß der Geschäftsverkehr mit Frankreich und Belgien für das besetzte und unbesetzte Gebiet unterbunden werden müsse. StS Trendelenburg gab die Erklärung ab, daß die RReg. für das besetzte Gebiet eine dementsprechende VO erlassen werde. Für das unbesetzte Gebiet würden im Verwaltungswege die Außenhandelsstellen angewiesen werden, Ausfuhrerlaubnis nach Frankreich und Belgien nicht zu erteilen. Gründe dieser Differenzierung: Für das besetzte Gebiet seien die neuen Rheinlandordonnanzen Nr. 153 und 154 [vom 15. 3.] erlassen, nach denen von Belgiern oder Franzosen bestellte Waren den deutschen Lieferanten mit Gewalt weggenommen und den Bestellern zugeführt werden würden. Für das unbesetzte Gebiet wolle man vom Wege der VO absehen, weil sie gegen das Friedensvertragsverbot der Diskrimination verstoßen würde, diese Maßnahme also nicht mehr defensiv, sondern offensiv wäre. Hierauf faßte das Präsidium einstimmig die Entschließung, daß die geplante Maßnahme nicht genüge, vielmehr auch für das unbesetzte Gebiet die entsprechende VO erlassen werden müßte. StS Trendelenburg erklärte darauf, er würde sich erneut mit der RReg. in Verbindung setzen.“ (Aufzeichnung Kempners vom 23. 3. in R 43 I/187, Bl. 154). Die Ordonnanzen Nr. 153 und 154 werden am 23. 3., als Verfügung Nr. 29 zusammengezogen, auch im besetzten Ruhrgebiet erlassen (abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5876, Bd. 378, S. 165 ff.). Die dt. VO vom 29. 3. wird hier abge-

#### 4) Preisfestsetzung für das 6. Sechstel der Getreideumlage.

Das Kabinett stimmte der Vorlage des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft vom 27. März 1923 zu <sup>6</sup>.

#### 5) Grundsätzliche Frage betreffend Verhandlungen mit dem Stickstoffsyndikat (Ausfuhrgenehmigung? Ankauf eines Lagerbestandes?).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß die Stickstoffproduktion keinen Absatz mehr finde. Bisher sei der Stickstoff billiger als Roggen gewesen, jetzt sei das Verhältnis umgekehrt. Der Ankauf sei auch durch Kreditmangel der Landwirtschaft erschwert. Vor dem Kriege sei ein Bedarf von 180 000 t Stickstoff vorhanden gewesen, jetzt ein solcher von 340 000 t. Das Werk in Oppau liege still, so daß der vierte Teil der Produktion in Wegfall komme. Zur Zeit sei ein Überschuß von 30 000 t vorhanden, der einem Geldwert von etwa 230 Milliarden Papiermark, beziehungsweise 46 Millionen Goldmark entspreche <sup>7</sup>. Es entstehe nun die Frage, ob man die Ausfuhr von Stickstoff gestatten wolle oder nicht. Er müsse sich gegen eine Ausfuhr entscheiden.

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach sich für die Ausfuhr von Stickstoff aus.

Das Kabinett beschloß gegen die Stimme des Herrn Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft der Ausfuhr zuzustimmen unter der Bedingung der Preissenkung.

#### 6) Außerhalb der Tagesordnung: Zahlung von durch die Besatzung auferlegten Geldstrafen.

*Bürgermeister Schmid* trug vor, daß in letzter Zeit die von den Besatzungsgerichten ausgesprochenen Geldstrafen eine gewaltige Höhe erreicht hätten und man sich darüber klar werden müsse, ob das Reich diese Strafen zahlen solle oder nicht. Er schlage vor, daß das Reich die Bezahlung aus prinzipiellen Gründen ablehne.

Der Vertreter des Auswärtigen Amts widersprach und hielt eine Zahlung der Strafen durch das Reich für angezeigt.

Das Kabinett stimmte der Auffassung des Bürgermeisters Schmid zu <sup>8</sup>.

---

druckt unter der Überschrift „Abwehrmaßnahmen gegen die VO der Irko Nr. 153 und 154“ (a.a.O., S. 95). Die VO macht keinen Unterschied zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet.

<sup>6</sup> In seiner Kabinettsvorlage vom 27. 3. berichtete Luther zunächst über die Verhandlungen des 20er-Ausschusses vom 16.3.23. Hier sei es zu keiner klaren Entscheidung gekommen. Während die Verbraucher einen Preis von 600 000 M für die t Roggen für ausreichend hielten, hätten die Vertreter der Landwirtschaft aufgrund der Indexziffern 827 000 M gefordert. Die relative Mehrheit von sieben Stimmen habe sich für 650 000 M ausgesprochen; diesen Vorschlag halte auch er, Luther, für angemessen. „Berücksichtigt man weiter, daß der Preis von 650 000 M gegenüber dem Durchschnitt der Marktpreise in der ersten Hälfte des März – der Lieferzeit für das letzte Sechstel – fast 90% ausmacht, also wesentlich mehr als bei den früheren Raten der Getreideumlage im Vergleich zu den durchschnittlichen Marktpreisen der in Betracht kommenden damaligen Lieferzeiten, wird man annehmen dürfen, daß mit ihm den Belangen der Landwirtschaft Rechnung getragen sein wird.“ (R 43 I/1262, Bl. 63-66).

<sup>7</sup> Über die Lage der Düngemittelindustrie gibt die 22seitige Niederschrift einer Besprechung im PrLandwMin. vom 16. 3. genauere Auskunft. Hier findet sich auch eine Tabelle mit Preisvergleichen zwischen Roggen und Kunstdünger (R 43 I/2537, Bl. 70-80). Lt. Vermerk Wevers vom 14. 4. beschwert sich der Deutsche Kalk-Bund darüber, daß die Landwirtschaft in einen Käuferstreik eingetreten sei und damit eine schwere Absatzkrise der Düngemittelindustrie verursacht habe. „Als Grund für dieses Verhalten der Landwirtschaft wird folgendes angeführt: 1. Die Landwirtschaft sei der falschen Auffassung, daß Phosphorsäure, Stickstoff und Kali ausreichende Düngemittel seien; 2. sabotiere die Landwirtschaft aus politischen Beweggründen das Ergebnis des kommenden Erntejahres. Es wird vermutet, daß die Landwirtschaft deswegen in den Käuferstreik eingetreten sei, um die Regierung zum Abbau der Zwangswirtschaft oder zu einer grundlegenden Änderung des Umlageverfahrens zu zwingen.“ (R 43 I/2537, Bl. 92 f.).

<sup>8</sup> Eine klare Anweisung der RReg. ergeht jedoch nicht, so daß über diese Frage im bes. Geb. allgemeine Unsicherheit herrscht und zahlreiche Anfragen an die RReg. ergehen, u. a. vom RdI am 10. 4. (R 43 I/212, Bl. 284 f.). Das Kabinett beschäftigt sich erneut mit dieser Frage am 21. 4. (Dok. Nr. 136).

## **Zitierhinweis**

Nr. 111 Kabinettsitzung vom 29. März 1923, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 349–352 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D111>